

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת טטיאנה מזרסקי
יוראי להב הרצנו

פ/25/5725

הצעת חוק תרומת עוברים, התשפ"ה–2025

הגדרות

1. בחוק זה –

"הסכמה מדעת", "מטפל", "מידע רפואי", "מנהל מוסד רפואי", "רשומה רפואית" – כמשמעותם בחוק זכויות החולה;

"השתלת עוברים" – טיפול רפואי לשם השתלתן בגופה של אישה, של ביציות שנשאבו והופרו לצורך השתלתן באשה אחרת;

"חוק זכויות החולה" – חוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996¹;

"חוק תרומת ביציות" – חוק תרומת ביציות, התש"ע–2010²;

"מחלקה מוכרת", "המנהל", "קרוב משפחה", "רופא אחראי" – כהגדרתם בחוק תרומת ביציות;

"נתרמת" – מי שהגישה בקשה לקבלת עוברים לצורך השתלתם בגופה לפי סעיף 7;

"עוברים" – ביציות שנשאבו והופרו בהפריה חוץ-גופית למטרת הולדת ילד;

"תורם" – תושב ישראל המוכן לתרום ביצית מופרית (עובר), שהביצית הופרתה מזרעו, כולל תורם זרע מבנק הזרע;

"תורמת" – תושבת ישראל, שמלאו לה 20 שנים, המוכנה לתרום ביצית מופרית (עובר), בין שהביצית נשאבה מגופה ובין שהיא קיבלה כנתרמת לפי חוק תרומת ביציות;

"השר" – שר הבריאות.

ייחוד פעולות

2. (א) לא יבצע אדם השתלת עוברים אלא בנתרמת, במחלקה מוכרת

¹סי"ח התשנ"ו, עמ' 327.
²סי"ח התש"ע, עמ' 520.

ובהתאם להוראות חוק זה.

- (ב) תרומה של עוברים והשתלתם תיעשה למטרה של הולדת ילד בלבד.
3. תנאים והגבלות לעניין השתלת עוברים
- (א) לא תבוצע השתלת עוברים אלא לפי אישור שנתן לכך רופא אחראי לפי הוראות סעיפים 4 ו-5.
- (ב) עוברים שנועדו להשתלתם באשה אחת, לא יושתלו בנשים אחרות.
4. הסכמה בכתב
- (1) התורמת והתורם נתנו את הסכמתם בכתב לתרומת העוברים לשם השתלתם בנתרמת ולהכללת פרטיהם האישיים לגביהם לפי חוק זה במאגר המידע ובמרשם היילודים בטופס הסכמה שהורה המנהל;
- (2) הנתרמת נתנה את הסכמתה בכתב להשתלת העוברים ולהכללת פרטיה האישיים לגביה לפי חוק זה במאגר המידע ובמרשם היילודים, בטופס הסכמה שהורה המנהל.
5. תנאים להשתלת עוברים אצל נתרמת
- רופא אחראי לא יאשר השתלת עוברים בנתרמת, אלא אם כן התקיימו כל אלה:
- (1) הנתרמת היא תושבת ישראל;
- (2) מלאו לנתרמת 21 שנים וטרם מלאו לה 54 שנים;
- (3) הנתרמת אינה נשואה;
- (4) התורמת, התורם והנתרמת הם בני אותה דת, אלא אם כן הסכימו כולם בכתב לתרומת העוברים להשתלתם בנתרמת, אף שאינם בני אותה דת;
- (5) הנתרמת אינה קרובת משפחה של התורמת או של התורם, זהותם של התורמים אינה ידועה לנתרמת וזהות הנתרמת אינה ידועה להם.
6. מתן הוראות לעניין שימוש בעוברים
- (א) בלי לגרוע מהוראות חוק תרומת ביציות, אישה הזקוקה לטיפול רפואי הכרוך בשאיבת ביציות מגופה בעבור עצמה או בעבורה ובעבור בן זוגה, יחתמו היא ובן זוגה, לפי העניין, בפני הרופא המטפל על טופס שהורה המנהל, הכולל את הסכמתם לבצע את הפעולות המפורטות להלן, כולן או חלקן, כפי שתורה, לגבי הביציות שנשאבו מגוף האישה וכן את מספר הביציות שהיא מסכימה ליעד לכל אחת מהפעולות האמורות, ורשאית היא להתנות ביצוע פעולות מסוימות או להתנות על ביצוען, במקרה של פטירתה:
- (1) השתלת הביציות בגופה בעבור עצמה;

(2) הקפאת הביציות לשם שימוש עתידי על ידה ;

(3) תרומת ביציות לפי חוק תרומת ביציות ;

(4) תרומת הביציות לאחר הפרייתן לצורך השתלת עוברים, בכפוף להסכמת התורם ;

(5) מחקר ;

(6) השמדת הביציות.

(ב) בלי לגרוע מהוראות כל דין, גבר שהוא או בת זוגו זקוקים לטיפול רפואי הכרוך בהפריה חוץ-גופית, יחתום בפני הרופא המטפל על טופס שהורה המנהל, הכולל את הסכמתו לבצע את הפעולות המפורטות בפסקאות (1), (2) ו-(4) עד (6) לסעיף קטן (א), בביציות שהופרו מזרעו, ורשאי הוא להתנות ביצוע פעולות מסוימות או להתנות על ביצוע, במקרה של פטירתו.

(ג) לא יתנה אדם מתן טיפול רפואי לאשה או לגבר, לרבות טיפול פוריות, או את המועד למתן טיפול כאמור, בהסכמתם להקצאת ביציות או עוברים למטרת תרומה או מחקר.

7. בקשה לתרומת עוברים להשתלה

מצא רופא מטפל כי מטופלת שהיא תושבת ישראל שמלאו לה 21 שנים וטרם מלאו לה 54 שנים ואינה נשואה, אינה מסוגלת בשל בעיה רפואית להתעבר מביציות שבגופה, או שיש לה בעיה רפואית אחרת המצדיקה שימוש בביציות מופרות שנשאבו לצורך השתלן באשה אחרת לשם הולדת ילד, יודיע למטופל כי באפשרותה להגיש בקשה לתרומת עוברים ; בקשה כאמור תוגש לרופא האחראי בטופס שהורה המנהל.

8. איסור סחר עוברים

(א) לא ייתן אדם ולא יקבל, במישרין או בעקיפין, תמורה בעבור קבלת עוברים לשם ביצוע השתלת עוברים, למעט תשלומים שנקבעו לפי חוק זה ; לעניין סעיף זה – "תמורה" – תמורה בכסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת.

(ב) נתרמת תשלום למחלקה המוכרת, בדרך, במועד ובתנאים שקבע השר, אגרה בסכום השווה למחצית השכר הממוצע כמשמעותו בסעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995³, לשם השתתפות בעלויות אחזקת העוברים עד למועד השתלתן ; אין רואים בתשלום האגרה לפי סעיף קטן זה תמורה בעבור העוברים.

³ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

- (ג) הוראות סעיף 9 לחוק תרומת ביציות יחולו, בשינויים המחוייבים, על תרומת עוברים.
9. חזרה מהסכמה (א) תורמת או תורם רשאים לחזור בהם מהסכמה שנתנו בכל עת לפני תחילת ביצוע הטיפול של השתלת העוברים, והם לא ישאו באחריות אזרחית או פלילית בשל חזרתם מהסכמה כאמור.
- (ב) חזרה מהסכמה לפי סעיף זה תיעשה בטופס שהורה המנהל.
10. מעמד היילוד יילוד שנולד בעקבות השתלת עוברים בנתרמת, יהיה ילדה של הנתרמת לכל דבר וענין.
11. תיעוד ושמירת פרטים (א) על אף הוראות לפי פקודת בריאות העם 1940⁴, או הוראות כל דין אחר, רשומה רפואית של תורמת או של תורם תישמר לתקופה שיקבע השר; השר רשאי לקבוע את פרטי התיעוד הנוספים שתכלול הרשומה הרפואית כאמור ומסמכים שיש לצרף אליה.
- (ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף 17(ב) לחוק זכויות החולה, האחריות לניהול השוטף והעדכני של הרשומות הרפואיות ושמירת הרשומות הרפואיות הקשורות לשאיבת ביציות מתורמת, להפריית הביציות או להשתלת העוברים בנתרמת, יחולו גם על מנהל המחלקה המוכרת שבה בוצעו.
12. מאגר מידע (א) נתונים בדבר השתלת עוברים לפי חוק זה יירשמו במאגר המידע שהוקם לפי חוק תרומת ביציות, לפי הוראות שיקבע השר (להלן – מאגר המידע).
- (ב) תקנות לפי סעיף קטן (א) יכללו, בין השאר, הוראות בדבר –
- (1) חובתה של מחלקה מוכרת למסור מידע למאגר המידע ופרטי המידע שעליה למסור; פרטי המידע ייקבעו בכפוף להוראות סעיף 14;
- (2) דרכי מסירת המידע למאגר המידע ואופן מסירתו;
- (3) הדרכים למסירת המידע ממאגר המידע כאמור בסעיפים 13 ו-14, ובלבד שמסירת פרטים לפי הוראות הסעיפים האמורים תיעשה באופן שלא יהיה בו כדי לאפשר את זיהויים של התורם והתורמת.
13. קבלת מידע ממאגר המידע הוראות סעיף 36 לחוק תרומת ביציות לעניין מסירת מידע ממאגר המידע, יחולו, בשינויים המחוייבים, על קבלת מידע ממאגר המידע לפי חוק זה.

⁴ ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.

- קבלת מידע ממחלקה מוכרת
14. נתרמת שנולד לה ילד בעקבות השתלת עוברים לפי חוק זה, רשאית לקבל מהמחלקה המוכרת שאצלה בוצעה השתלת העוברים, מידע מהרשומה הרפואית הקשור לילד שנולד לנתרמת וכל מידע רפואי אחר המתייחסים לתורמת ולתורם, מלבד מידע מזהה עליהם.
- מרשם היילודים
15. הוראות סעיפים 33 עד 35 לחוק תרומת ביציות יחולו, בשינויים המחוייבים, לעניין רישום השתלת עוברים ורישום ילד שנולד כתוצאה מהשתלת עוברים.
- סודיות
16. (א) אדם שהגיע אליו מידע לפי הוראות חוק זה תוך מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא בהתאם להוראות חוק זה.
- (ב) מטפל, מנהל מוסד רפואי ומנהל מחלקה מוכרת ינקטו אמצעים סבירים הדרושים כדי להבטיח שעובדים הנתונים למרותם ישמרו על סודיות מידע כאמור בסעיף קטן (א), המובא לידיעתם תוך מילוי תפקידם או במהלך עבודתם.
- ויתור על סודיות
17. לא יראו ויתור על סודיות רפואית לגבי רשומה רפואית או מידע רפואי כהסכמה למסירת מידע ממאגר המידע; הסכמה למסירת מידע כאמור תיעשה במפורש ובכתב.
- עונשין
18. (א) העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:⁵
- (1) מבצע השתלת עוברים שלא בהתאם להוראות סעיפים 4 ו-5;
- (2) מקבל או נותן תמורה בניגוד להוראות סעיף 8;
- (3) אינו שומר על רשומה רפואית כאמור בסעיף 11 לחוק זה ובסעיף 17(ב) לחוק זכויות החולה, אלא אם כן פעל בהתאם להוראות התקנות שהותקנו לפי אותם סעיפים ובהתאם להוראות כל דין אחר.
- (ב) המוסר פרטים בניגוד להוראות סעיף 13 עד 15, באופן שיש בו כדי לאפשר זיהויה של תורמת או תורם או המגלה או המוסר מידע או העושה בו שימוש בניגוד להוראות לפי סעיף 16, דינו – מאסר שלוש שנים.
- שמירת דינים ושמירת זכויות
19. (א) הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר ולא לגרוע מהן.
- (ב) אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מזכויותיהם של התורמת והתורם או

⁵ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

של הנתרמת לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, ולפי כל דין אחר.

ביצוע ותקנות 20. השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי, באישור ועדה משותפת של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת ושל ועדת הבריאות של הכנסת (להלן – הוועדה המשותפת), להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, ובכלל זה לקבוע –

(1) סוגי מקרים שבהם לא יידרשו כתנאי להשתלת עוברים התנאים הקבועים בסעיף 5(4) או 5(5);

(2) סוגי מקרים שבהם ניתן לבצע השתלת עוברים מתורם או תורמת שאינם תושבי ישראל או בנתרמת שאינה תושבת ישראל;

(3) סוגי מקרים שבהם נתרמת תהא פטורה מתשלום כאמור בסעיף 8(ב), כולו או חלקו וקביעת הגורם המממן במקרים אלה, לרבות המדינה;

(4) אופן מתן הסכמת התורמת, התורם והנתרמת כאמור בסעיף 4;

(5) אגרות בעבור קבלת מידע ממאגר המידע ומהמחלקה המוכרת לפי הוראות סעיפים 13 ו-14;

(6) פעולות שעל מחלקה מוכרת לבצע לצורך השתלת העוברים.

תיקון חוק תרומת ביציות, התש"ע–2010⁷, בסעיף 16 – ביציות

(1) בסעיף קטן (ב), אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) תרומת ביציות לפי חוק זה;

(6) תרומת עוברים, בכפוף להסכמת התורם, לפי הוראות חוק תרומת עוברים, התשפ"ה–2025."

(2) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה) בטופס הסכמה לפי סעיף קטן (ב), תורה התורמת איזה שימוש ניתן יהיה לעשות בביציות שנשאבו מגופה במקרה שנפטרה."

תחילה 22. תחילתו של חוק זה _____ מיום פרסומו.

⁶ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.
⁷ ס"ח התש"ע, עמ' 520; התשפ"ג, עמ' 18.

דברי הסבר

שר הבריאות התקין מכוח פקודת בריאות העם, 1940, את תקנות בריאות העם (הפריה חוץ-גופית), התשמ"ז-1987 (להלן – התקנות). התקנות מטילות מגבלה ולפיה נטילת עוברים, כלומר ביציות שהופרו בהפריה חוץ-גופית, תיעשה רק מאישה או בני זוג שהיו בטיפול רפואי עקב ליקויי פוריות, ושרופא אחראי קבע כי אין בנטילת העוברים משום פגימה בטיפול בה או בהם.

המגבלה שהוטלה בתקנות יצרה מצב שבו מאגר העוברים המוקפאים הוא גדול ביותר. מצב זה מקשה על יחידות ההפריה והמעבדות לשמור על העוברים המוקפאים של מטופלים בפוריות, ומאידך מצב תרומת הביציות בישראל אינו נותן מענה על הביקוש העולה בהרבה על ההיצע. לכן נראה כי האפשרות לתרום עוברים שנותרו לאחר טיפולי פוריות לאישה אחרת תענה גם על הצורך הזה ותגדיל את מגוון האפשרויות העומדות בפני אישה רווקה הרוצה להיות אם. האפשרות לתרום עוברים בהסכמה לאישה אחרת קיימת במספר מדינות בעולם: באנגליה, צרפת, קנדה וארצות הברית.

הצעת החוק נועדה להקטין את מספר העוברים המוקפאים שנותרו מאחור לאחר טיפולי פוריות הנשמרים במעבדות בארץ ולהגדיל את מאגר העוברים לתרומה. החוק המוצע נועד להסדיר את מכלול ההיבטים הכרוכים בשימוש בעוברים מתורמת ומתורם ובהשתלתן אצל נתרמת. סעיף 2 להצעת החוק קובע בין השאר כי שימוש בעוברים, הכנתם להשתלה על ידי הפשרתם, והשתלתם בגוף הנתרמת יבוצעו רק במחלקה המוכרת לצורך זה על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות.

סעיף 3 להצעת החוק קובע כי יש לקבל אישורו של רופא לצורך השתלת העוברים, וכי עוברים שנועדו להשתלה באשה אחת, לא יושתלו ביותר משלוש נשים אחרות.

סעיפים 4 עד 7 להצעת החוק קובעים את המסגרת והתנאים לשימוש בעוברים לתרומה באופן שיבטיח השגת מטרותיו של החוק המוצע. טרם הפשרת העוברים או השתלתם, יש לוודא כי אצל התורמת, התורם והנתרמת מתקיימים מספר תנאים, וביניהם, אזרחות, גיל, מצב משפחתי ודת. נוסף על כך מוצע לקבוע כי, ככלל, התורמת, התורם והנתרמת לא יהיו קרובי משפחה וכי זהותם לא תהיה ידועה זה לזה, והכל בכפוף לחריגים שהשר רשאי לקבוע בתקנות. הנתרמת תהיה רק אישה לא נשואה.

סעיף 8 להצעת החוק קובע איסור על כל גביה או תשלום ישיר או עקיף בעבור תרומת ביציות, וכן הוראות בדבר הגבלה על תרומת עוברים. הוראות אלה נועדו, בין השאר, למנוע סכנה של שימוש לרעה בהליך של תרומת עוברים על ידי גורמים שונים.

סעיף 9 קובע את ההוראות בדבר חזרה מהסכמה לתרומת העובר של תורמת או תורם בטרם החל ההליך.

סעיף 10 להצעת החוק קובע כי הילד שנולד כתוצאה מהשתלת עוברים מתרומה יהיה ילדה של הנתרמת לכל דבר וענין.

סעיפים 11 עד 17 להצעת החוק קובעים הוראות שמטרתן הסדרת התייעוד, שמירת הפרטים וההגבלה על מסירתם בכל הנוגע לשימוש בעוברים או להשתלת עוברים ושמירת סודיות ואופן הוויתור עליה. על פי הוראות אלה, רק הנתרמת וילד שנולד בעקבות השתלת עוברים יוכלו לקבל מידע רפואי הנוגע לתורמת

והקשור לילד שנולד כתוצאה מהתרומה. בסעיף 11 להצעת החוק נקבעה הוראה בדבר הקמתו של מאגר מידע בנושא זה, שדרכו יוכל אדם שהגיע לגיל 18 לברר האם נולד בעקבות תרומת ביציות או תרומת עוברים בבית הדין למשפחה.

סעיף 18 להצעת החוק קובע הוראות עונשיות ולפיהן העובר על איסורים שונים הקבועים בחוק, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז–1977, או מאסר שנה, בעוד שמוצע להטיל עונש חמור יותר של 3 שנות מאסר על המגלה או המוסר מידע או העושה בו שימוש בניגוד להוראות החוק. הצעת החוק אף כוללת סעיף המסמיך את שר הבריאות לקבוע בתקנות הסדרים שונים לצורך הפעלת החוק, לרבות בנושאי זהות התורמת והנתרמת, אזרחותן, הסדרי התשלום והביטוח והשתלת העוברים שנשאבו מחוץ לישראל.

ההוצאות הכרוכות ביישום הצעת חוק זו ימומנו לפי הוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994.

לבסוף מוצע לתקן את חוק תרומת ביציות, התש"ע–2010, ולקבוע כי תורמת ביציות תורה איזה שימוש ניתן לעשות בביציות שנשאבו מגופה, בתקופה שהגדירה, וכן במקרה של פטירתה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשפ"ה (31.03.2025)